

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 613/2535 บริษัท ไชนันเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โจทก์

นาย ชลิต ศรีศศิพงศ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 58

การที่ศาลจะบอกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังตาม ป.อ. มาตรา 58 ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ความผิดที่ถูกลงโทษในคดีหลังนี้ได้กระทำภายหลังที่ศาลพิพากษาในคดีก่อน ถ้าได้กระทำความผิดไว้ก่อนแต่มาถูกศาลพิพากษาภายหลังที่รอการลงโทษไว้แล้วก็นำโทษที่รอไว้มาบวกเข้าไม่ได้.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์มีหน้าที่ขายสินค้าและเก็บเงินค่าสินค้า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2531 จำเลยรับเงินค่าขายสินค้าของโจทก์ 9,966 บาท จากโรงพยาบาลมายอและระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2531 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2531 จำเลยได้เบียดบังเอาเงินดังกล่าวเป็นของตนโดยทุจริต จำเลยเคยถูกศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2532 ให้จำคุก 6 เดือน ปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกรอไว้ 2 ปีตามคดีหมายเลขแดงที่ 1323/2532 ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 58, 352 และนำโทษจำคุกจำเลยที่ศาลรอการลงโทษในคดีดังกล่าวมาบวกเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าถูกศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2532 ให้จำคุก 6 เดือน ปรับ 1,000 บาทโทษจำคุกรอไว้ 2 ปี ตามคดีหมายเลขแดงที่ 1323/2532

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 จำคุก 2 เดือน ให้นำโทษในคดีหมายเลขแดงที่ 1323/2532 ของศาลจังหวัดนราธิวาส ที่รอกการลงโทษไว้ มาบวกกับโทษในคดีนี้ด้วยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 รวมจำคุก 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่นำโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1323/2532 ของศาลจังหวัดนราธิวาสที่รอกการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ นอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่า จะนำโทษจำคุกในคดีหมายเลขแดงที่ 1323/2532 ของศาลจังหวัดนราธิวาสที่รอกการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษจำเลยในคดีนี้ได้หรือไม่ พิจารณแล้วประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 บัญญัติว่า ถ้าภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา 56 ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้น ให้ศาลที่พิพากษาคดีหลังกำหนดโทษที่รอกการกำหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังแล้วแต่กรณี เห็นว่าตามบทบัญญัติดังกล่าวการที่ศาลจะบวกโทษที่รอกการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่

ความผิดที่ถูกลงโทษในคดีหลังนี้ได้กระทำภายหลังที่ศาลพิพากษาในคดีก่อน ถ้าได้
กระทำความผิดไว้ก่อนแต่มาถูกศาลพิพากษาภายหลังที่รอการลงโทษไว้แล้วก็นำ
โทษที่รอไว้มาบวกเข้าไม่ได้ ดังนั้นเมื่อได้ความว่าศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาคดี
หมายเลขแดงที่ 1323/2532 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2532 แต่คดีนี้จำเลยกระทำผิดเมื่อ
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2531 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2531 ก่อนวันที่ศาลจังหวัด
นราธิวาสมีคำพิพากษา จึงไม่อาจนำโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1323/2532
ของศาลจังหวัดนราธิวาสที่รอการลงโทษไว้มาบวกเข้ากับโทษในคดีนี้ได้..."

พิพากษายืน.

(ไพศาล รามชางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ